

1501503-45.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... já era conhecido por tentativas de furto nas unidades; g) ele ficou o tempo todo no meu campo de visão; g) ele foi abordado dentro do mercado, após as antenas anti-furto; h) ele não deu nenhuma justificativa; i) existe uma orientação para que a abordagem somente ocorra que somente após a passagem pelas antenas anti-furtos, porque até passar pelos caixas ele pode resolver ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501503-45.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212095/2022 - 03º D.P. MAUA, 4357-1/2022 - 03º D.P.

MAUA, 2212095 - 03º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO BOARO DA SILVA

Data da Audiência:

15/12/2022

Justiça Gratuita

Em 15 de dezembro de 2022 às 15h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Ricardo Boaro da Silva. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Raquel Gabriela Costa. Presentes as testemunhas Tamires Farias dos Santos e Paulo Sérgio Vidoca. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir

constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas a vítima e a testemunha Sérgio, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Tamires, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. RICARDO BOARO DA SILVA, qualificado às fls. 13 e 16, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no 04 de agosto de 2022, por volta das 16h:30min, nas dependências do Supermercado Coop, situado na Avenida Barão de Mauá, nº 1389, RP12 (Regiões de Planejamento), nesta cidade e comarca de Mauá, subtraiu para si, 01 (um) pacote de carne seca e 08 (oito) sacos de suco, marca Tang, avaliados no total em R\$ 72,10, pertencente à Coop Cooperativa de Consumo (fls. 80/81). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 61/62). A denúncia foi oferecida (fls. 79) e recebida (fls. 82). O réu foi citado por edital (fls. 138), mas foi preso (fls. 141/142), foi citado pessoalmente (fls. 222) e apresentou defesa preliminar (fls. 225). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 227/231). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a representante da vítima Raquel Gabriela Costa (gravação audiovisual) e a testemunha Paulo Sergio Vidoca (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Ricardo Boaro da Silva (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Tamires Farias dos Santos (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas a testemunha Paulo Sergio Vidoca (fls. 9), a representante da vítima Raquel Gabriela Costa (fls. 10), a testemunha Tamires Farias dos Santos (fls. 11), e por fim, o réu Ricardo Boaro da Silva (fls. 12). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela absolvição do réu. A defesa do réu Ricardo, em debates, requereu a improcedência da ação por furto famélico ou crime impossível. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o regime diverso do fechado, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 5). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 64/65). Folha de antecedentes (fls. 51/60 = 95/104, 125/135 e 201/211) e certidão (fls. 47/49 = 198/200). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 5), laudo de exame de corpo de delito (fls. 64/65) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a representante da vítima Raquel Gabriela Costa disse que: a) o Ricardo entrou pela entrada principal e ele pediu para o monitoramente copiar eu, daí eu comecei a monitora-lo; b) no setor de carne, ele pegou uma parte de carne seca e pôs nas vestes; c) depois ele pegou sete Tnags, ele colocou as vestes; d) ele passou pelo caixa sem pagar; e) em uma sala reservada, ele retirou os bens da vestes dele; f) ele já era conhecido por tentativas de furto

nas unidades; g) ele ficou o tempo todo no meu campo de visão; g) ele foi abordado dentro do mercado, após as antenas anti-furto; h) ele não deu nenhuma justificativa; i) existe uma orientação para que a abordagem somente ocorra que somente após a passagem pelas antenas anti-furtos, porque até passar pelos caixas ele pode resolver efetuar o pagamento ; i) o monitoramento que eu fiz foi por câmeras; j) a Tamires fez a abordagem após ele passar pelos caixas, ela não o monitorou nas câmeras e eu vi a abordagem pela Tamires nas câmeras (gravação audiovisual e fls. 10). A testemunha Paulo Sergio Vidoca, judicialmente, disse que: a) atendi a ocorrência; b) ele já estava abordado dentro do estabelecimento comercial, eu fui acionado e ele estava tranquilo em uma sala; b) ele disse que era morador de rua; c) falei com a Senhora Raquel, que é o chefe do monitoramento, e ela disse que ele já tinha feito outros furtos anteriormente (gravação audiovisual e fls. 9). Por fim, o réu Ricardo Boaro da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu coloquei a carne seca e o Tang na blusa; c) eu fui interceptado dentro do supermercado; d) fazia 8 dias que eu estava sob o uso de drogas e não em alimentava, foi por isso que furtei; e) estou muito arrependido; f) eu subtraí um pocote de carne e alguns sucos para eu usar; g) eu estava fazendo tratamento, inclusive tinha carterinha de lá, eu estava usando um anti-depressivo e ansiedade; h) eu não solicitei auxílio na Secretaria Social, eu ia tomar banho de manhã e me alimentar, mas quando eu estava sob o efeito de drogas eu não ia; i) me levaram para uma salinha da academia e houveram várias torturas e ofensas verbais, e tiraram várias fotos sem autorização (gravação audiovisual e fls. 12). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 5), laudo de exame de corpo de delito (fls. 64/65), como também, pela declaração da representante da vítima Raquel Gabriela Costa (gravação audiovisual e fls. 10) e pelo depoimento da testemunha Paulo Sergio Vidoca (gravação audiovisual e fls. 9) e Tamires Farias dos Santos (fls. 11), este que me utilizou subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do o réu Ricardo Boaro da Silva (gravação audiovisual e fls. 12), foi comprovado que o réu fio até a Cooperativa Coop, subtraiu um pedaço de carne seca e tang e os escondeu sob as vestes. Contudo, a testemunha Raquel, que pertence a equipe de segurança do supermercado, visualizaram a conduta pelas câmeras de vídeo e ele foi detido pela testemunha Tamires depois de passar pelos caixas na posse da res furtiva. Não reconheço o princípio da insignificância, por falta de previsão legal, além de que o valor dos objetos subtraídos totalizam R\$ 72,10 (fls. 5), valor que é significativo para a população brasileira, mesmo porque ele possuía três reincidências (fls. 47/49 = 198/200, 51/60 = 95/104, 125/135 e 201/211). Outrossim, afasto a tese do crime impossível, porque o fato do monitoramento, por si só, não impede a consumação do crime, tanto que ele quae se consumou, mesmo porque se trata de cautela do comerciante em verificar se realmente o crime irá ocorrer ou se o cliente iria efetuar o pagamento, inclusive há a Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, excepcionalmente, reconheço o estado de necessidade, porque ele era morador de rua (fls. 12) e os objetos subtraídos, que são um pedaço de carne e suco são alimentos (fls. 5). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu RICARDO BOARO DA SILVA (R.G. nº 32.503.097 - filho de Geraldo Paranhos da Silva e Maria Aparecida Boaro da Silva - fls. 13 e 16), da imputação do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, contra a vítima Coop Cooperativa de Consumo, pelo reconhecimento da causa excludente da ilicitude do estado de necessidade, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e

artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.